

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - BUTROT -

1 – Préambule

Les présentes conditions sont applicables quelques soient les conditions générales d'achat de l'acheteur. Toutes modifications que les parties prenantes pourraient leur apporter nécessitent un accord express écrit.

2 – Condition de paiement

Termes de paiement :

Le contrat détermine les conditions de paiement.

A défaut, les conditions suivantes sont appliquées :

- 1/3 à la commande
- 50 % + TVA à la livraison
- Le solde à 30 jours de la livraison

Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit même litigieux.

Modalité de paiement

Sauf convention particulière, les paiements ont lieu au domicile du vendeur en Euros. A titre de clause pénale et en application de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992 modifiée, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement. Toute réclamation concernant la facturation doit intervenir dans les 10 jours à réception de la facture. Au-delà de ce délai, la facture est considérée comme acceptée dans tous ces termes.

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées ou services facturés, l'acheteur doit verser à la Société BUTROT une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises et de la prestation de service. Ce taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause « retard de paiement », l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société BUTROT.

3 – Plan – Documents

Les dimensions, poids, caractéristiques techniques, plans, prix, performance et autres données figurant dans nos catalogues prospectus, annonces publicitaires, tarifs, etc., ont un caractère strictement indicatif.

4 – Offre

Nos offres sont établies en fonction des spécifications fournies par l'acheteur. Le vendeur n'est tenu que par les engagements écrits, souscrits sous l'en-tête de sa firme.

5 – Formation du contrat

Sauf convention particulière, le contrat est réputé parfait lorsque, sur le vu d'une commande, le vendeur a adressé une acceptation écrite à l'acheteur.

6 – Sous-traitance

Le vendeur se réserve le droit de sous-traiter tout ou une partie des études, fournitures, prestations et travaux, objets du contrat.

7 – Contrôle et essais

Les matériels sont exécutés dans les règles de l'art. Tous contrôles, essais ou inspections spécifiques demandés par l'acheteur sont à la charge de ce dernier.

8 – Exécution du contrat

Le contrat sera exécuté conformément à ses termes. Toute modification devra faire l'objet d'un avenant.

9 – Prix

Sauf convention particulière, nos prix s'entendent Hors Taxes pour matériel non emballé « à l'usine » suivant la dernière version des INCOTERMS. Toutes taxes et frais complémentaires sont à la charge de l'acheteur. Nos prix demeurent révisables suivant les conditions économiques.

10 – Emballage

La nécessité de l'emballage et sa nature relèvent de la seule appréciation du vendeur en l'absence d'une demande spécifique de l'acheteur. Tout emballage est dû au prix coûtant et non repris sauf stipulation contraire.

11 – Livraison

La livraison est faite selon les termes des INCOTERMS en vigueur.

Sauf stipulation contraire dans le contrat, la livraison du matériel est réputée être faite « à l'usine ».

Les opérations postérieures à la mise à disposition « à l'usine » notamment transport et manutention sont à la charge, aux frais, risques et périls de l'acheteur.

Quelque soit l'INCOTERM choisi, il appartient à l'acheteur de vérifier les expéditions à l'arrivée et de faire, le cas échéant, les réserves d'usage auprès du transporteur. Sauf stipulation contraire, et supplément éventuel du prix, le vendeur se réserve le choix du transporteur.

Si l'acheteur demande au vendeur que le matériel soit emmagasiné, le stockage sera aux risques et péril de l'acheteur, et des frais lui seront facturés 30 jours après l'avis de mise à disposition « à l'usine ». En cas de non-retrait de matériel par l'acheteur, le vendeur se réserve le droit d'appliquer les mêmes conditions.

Si l'acheteur ne prend pas livraison du matériel à la date résultant du contrat, il est néanmoins tenu de ne pas retarder l'échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison.

12 – Délai de livraison

Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de la confirmation de commande, celle où sont parvenus au vendeur l'acompte, les éléments (fournitures, renseignements) que l'acheteur s'était engagé à remettre. Ils sont donnés à titre indicatif pour matériel « à l'usine ». En l'absence de conditions particulières, en cas de retard dans la livraison par rapport au délai contractuel, il pourra être appliqué, pour chaque semaine entière de retard à partir de l'expiration d'un délai supplémentaire raisonnable, une pénalité de 0,5 % avec cumul maximum de 5 % de la valeur du matériel livré en retard.

Une pénalité ne pourra être appliquée que si :

L'acheteur a averti, par écrit, le vendeur, lors de la commande, de son intention d'appliquer cette pénalité, le retard a causé un préjudice réel constaté contradictoirement.

Le vendeur est déchargé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison dans les cas suivants :

Non-respect des conditions de paiement

Non-respect par l'acheteur de ses obligations (notamment, fourniture en temps voulu des éléments convenus nécessaires à l'exécution du contrat, paiement des acomptes, accomplissement de formalités éventuelles lui incombant).

En cas de force majeure ou d'événements tels que guerre, révolution, grèves, black-out, réquisition, incendie, catastrophes naturelles et de façon générale, pour toutes causes indépendantes de la volonté du vendeur. Les retards dans la livraison ne peuvent justifier l'annulation, même partielle, de la commande.

13 – Transfert des risques – Force majeure

Sauf convention particulière, le moment du transfert des risques est déterminé conformément à l'INCOTERM « à l'usine ».

La responsabilité de la société BUTROT ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

14 – Propriété industrielle

Le vendeur est et reste propriétaire exclusif des études, plans, modèles et tout document dont l'acheteur a pu prendre connaissance dans le cadre du contrat. Ces documents sont confidentiels et ne peuvent être diffusés, publiés, reproduits, ou généralement communiqués à des tiers sans l'autorisation préalable expresse et écrite du vendeur. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet de poursuites légales.

15 – Garanties

Le vendeur garantit sa fourniture pendant 12 mois à compter de la mise à disposition « à l'usine ». Cette durée est diminuée de moitié en cas de fonctionnement en service continu. La garantie sur les composants et sous-ensembles non fabriqués par le vendeur est limitée à celle de son fournisseur.

La garantie du vendeur couvre le remplacement ou la réparation à ses frais, en ses ateliers, de toute pièce reconnue défectueuse par ses services techniques à la suite de défaut de conception, de matière ou d'exécution, à l'exclusion des frais résultants des opérations de démontage, remontage, transport et approche, et out autre frais ou dommage directs ou indirects. Le remplacement d'une ou plusieurs pièces, quelqu'en soit le motif, ne prolonge pas le délai de garantie.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cet article, l'acheteur doit aviser sans retard et par écrit le vendeur des vices qu'il impute au matériel. Il doit lui donner toute facilité pour procéder à la constatation de ceci et y porter remède.

La garantie ne s'applique pas notamment dans les cas suivants :

Installation non conforme aux règles de l'art, détérioration ou accident provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien, modification des conditions d'exploitation, utilisation du matériel non conforme à sa destination et aux prescriptions du vendeur, éléments qui, par suite de la nature de leurs matériaux ou de leurs fonctions, sont soumis à une usure prématurée, tels que garnitures, joints, etc.

La garantie cesse :

En cas de stockage de matériel hors usine du vendeur, non conforme aux recommandations du vendeur et aux règles de l'art, en cas d'intervention ou de démontage du matériel par une personne non agréer par le vendeur, ou si des pièces étrangères à la fourniture du vendeur ont été substituées à son insu à des pièces d'origine.

L'acheteur ne peut se prévaloir du recours en garantie pour suspendre ou différer ses paiements. En tout état de cause, la garantie légale s'applique vis à vis de l'acheteur non professionnel ou consommateur dans les termes prescrits par la loi.

16 – Réserve de propriété

De convention expresse, le transfert à l'acheteur de la propriété des matériels qui font l'objet du contrat est soumis à la condition suspensive du paiement intégral de leurs prix, à l'échéance convenue, y compris les intérêts s'il y a lieu. Ne constitue pas des paiements au sens de la présente disposition, la remise de traite ou de tout titre créant une obligation à payer.

Néanmoins le transfert des risques s'opérera dès la livraison des matériels et la charge des assurances correspondantes incombe à l'acheteur.

L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les matériels livrés. Mais il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

En cas de revente, il cède au vendeur toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers acheteur.

L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement de l'acheteur.

La Société BUTROT conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. A ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société BUTROT se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

17 –Retour du matériel

Le vendeur n'est pas tenu de reprendre le matériel qui lui serait retourné pour un motif ne relevant pas de sa responsabilité. Tout retour éventuel de matériel est subordonné, dans son principe et ses modalités, à l'accord préalable écrit du vendeur.

18 – Responsabilités

La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations définies aux présentes conditions. Il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation autre que celles qui y sont prévues.

19 – Généralités

Les présentes conditions font partie intégrale du contrat. La nullité de l'une de ces conditions n'entraîne pas la nullité de l'ensemble, les parties s'efforçant de convenir d'une autre condition adaptée.

20 – Droit applicable – règlement des litiges

Pour son interprétation et son exécution, le contrat sera soumis au droit français. En cas de litige, et à défaut d'accord amiable, le vendeur se réserve le droit de faire appel aux tribunaux compétents dans le ressort de son siège social, ou au règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale.

21 – Validité pour les commandes futures

Les présentes conditions sont valables pour tous les contrats futurs et sont seules déterminantes.

22 – Litige

En cas de litige sur facture, il est convenu que seul le montant contesté pourra être retenu. Le reste de la facture sera donc exigible

